

INSUMOS DE RELAJACION

1. GENERALIDADES

El presente documento regula los antecedentes administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la compra ágil denominada **INSUMOS DE RELAJACION**

2. PARTICIPANTES

Podrá participar en la presente compra ágil cualquier persona natural o jurídica legalmente constituida en Chile, que formulen ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl

Además, quien oferte:

- No deberá encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado de acuerdo a lo contemplado en el artículo 8° número 2, y artículo 10°, ambos de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona, como así tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N° 211/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.
- Deberá encontrarse HÁBIL en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas, y su respectivo Reglamento.
- Deberá contar con iniciación de actividades con un giro comercial relacionado a la naturaleza de los bienes o servicios a contratar.
- No deberá haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de la presentación de las ofertas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO A ADQUIRIR

El presente punto tiene por objeto contar con la información necesaria al momento de generar una solicitud de adquisición, con esto se evitará ingresar solicitudes incompletas en el sistema y también evitará la confusión en los proveedores que postulan, por lo cual se solicita registrar la mayor cantidad de información.

Si existe algún campo que no corresponde o no se asocia a la adquisición que realizará, se deja en blanco.

Nombre producto	MASAJEADOR ELECTRICO PRESOTERAPIA PIERNAS Y CUERPO (CUERPO COMPLETO)
Cantidad Requerida	2
Marca similar a	
Medidas	

Nombre producto	CAMILLA MASAJES PLEGABLE ALUMINIO 2 CUERPOS, PLEGABLE Y TRANSPORTABLE
Cantidad Requerida	2
Marca similar a	
Medidas	
Descripción	

Ejemplo: cantidad de perforaciones,	
-------------------------------------	--

La cotización deberá ajustarse a la totalidad de los productos solicitados, el incumplimiento de este requisito originará que la cotización respectiva sea rechazada.

La cotización deberá tener, a lo menos, una validez de 15 días hábiles contados desde la fecha de presentación. 

4. DE LA FORMA DE PAGO

La factura se pagará a máximo 30 días previa recepción conforme de los productos, visada por la unidad requirente, que para estos efectos será Unidad técnica Operaciones **DESAM**

La factura deberá ser dirigida con la siguiente información:

NOMBRE	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
DIRECCIÓN	:	YERBAS BUENAS N° 1389 MOLINA
RUT	:	69.110.100-2
GIRO	:	SERVICIOS

Además, deberá contener el ID de la Orden de Compra.

Cesión de Crédito (Factoring): En caso de que el adjudicatario requiera realizar la operación financiera de factorizar, deberá solicitar vía correo electrónico finanzas@apsmolina.cl o msepulveda@apsmolina.cl la autorización a la unidad técnica correspondiente.

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. En caso de que la empresa de factoring requiera ceder el crédito a otra empresa, se deberá actuar de la misma manera indicada en el párrafo inicial.

5. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Esta compra ágil será financiada presupuesto del departamento comunal de Salud certificado presupuestario N°2776 de fecha 28 de septiembre de 2026 Ítem presupuestario N°215-29-04 / 215-22-04-999 / 215-22-04-013

6. ORDEN DE COMPRA

La Municipalidad emitirá una orden de compra a través Portal www.mercadopublico.cl, detallando lo que contempla el/los productos/s adquirido/s, con el precio correspondiente que fue estipulado por el proveedor al momento de ofertar y el plazo de entrega comprometido por el mismo.

7. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios

CRITERIO	PONDERACIÓN	DETALLE DE LA EVALUACIÓN
Precio	30%	Formula precio mínimo ofertado / oferta analizada * 7
Ficha Técnica: -Documento que contiene la información detallada sobre las características técnicas de un producto, material o servicio.	40%	Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas nota 7.0 Cumple entre el 99% y 80% de las especificaciones técnicas nota 6.0. Cumple entre el 79% y 60% de las especificaciones técnicas nota 5.0 Cumple entre el 59% y 40% de las especificaciones técnicas nota 4.0 Cumple entre el 39% y 20% de las especificaciones técnicas nota 3.0

-Proporciona datos como dimensiones, marca, composición, rendimiento, especificaciones , instrucciones de uso, y más, para ayudar a comprender y utilizar correctamente el objeto en cuestión. -Garantía -Cumple con requisitos técnicos solicitados		Cumple con menos del 20% de las especificaciones técnicas nota 2.0 No informa calidad, copia y pega las especificaciones técnicas nota 1.0
Plazo de Entrega -Para este efecto se considera días corridos	30%	2 a 3 días de Entrega: Nota 7 4 a 6 días de entrega: Nota 5 7 a 9 días de Entrega : Nota 3 10 y más días :Nota : 1 Informar plazos que sean acorde al producto que se está solicitando. Se establece un plazo mínimo para la entrega de 2 días desde la aceptación de la O.C

7.1 CALIFICACIÓN FINAL

La calificación final se obtendrá ponderando cada criterio de acuerdo con lo indicado en los puntos anteriores.

7.2 EMPATES

En el caso de un empate en el puntaje, se resolverá cotejando el puntaje obtenido por los oferentes en cada criterio de evaluación, en el siguiente orden de prioridad:

- 1° Criterio Se resolverá de acuerdo a la calidad del producto
- 2° Criterio Se resolverá de acuerdo al precio del producto
- 3° Criterio Se resolverá de acuerdo a los plazos de entrega
- 4° Criterio: primer ingreso de oferta al sistema de información considerando la fecha y hora registradas en éste.

Se logrará el desempate en uno de los criterios de evaluación, verificando el orden establecido anteriormente.

La oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de los criterios estipulados y sea conveniente a los intereses del Municipio, se adjudicará la presente compra ágil.

8. MULTAS Y SANCIONES

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- **Atraso en la entrega de los productos:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.
- **Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.
- **Atraso en la entrega del producto luego de solicitada su corrección:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos. La multa

será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el municipio podrá poner término anticipado a la contratación.



9. APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa contemplada la unidad técnica deberá preparar un memorándum comunicando a la dirección/unidad de asesoría jurídica los antecedentes del incumplimiento, dicha unidad notificará vía correo electrónico al contratista informándole sobre el procedimiento de aplicación de multa, quien tendrá un plazo de 2 días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

Si el proveedor presenta descargos, se deberán reunir todos los antecedentes para que la unidad técnica realizará un análisis de los antecedentes presentados.

Si del examen de estos resulta justificado el incumplimiento, la unidad técnica propondrá el archivo de los descargos y los demás antecedentes del caso.

En caso contrario si los antecedentes presentados no son suficientes para justificar el incumplimiento o si el contratista no presenta descargos dentro del plazo, la unidad técnica deberá elaborar un informe técnico que proponga y fundamente la aplicación de multa.

Con el informe técnico la dirección/unidad jurídica elabora el decreto alcaldicio de aplicación de multa y realiza la correspondiente notificación.

Aplicada la multa procederán a favor del contratista los recursos dispuestos en la Ley 19.880.

10. CONFIDENCIALIDAD – PROTECCION DE DATOS PERSONALES – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Todo tipo de información que proporcione la Municipalidad, relacionada con el procedimiento de compra ágil, solo podrá ser utilizada en forma exclusiva y restringida por el oferente que se adjudique el presente proceso de licitación y para los fines de éste.

Se deja constancia que la Municipalidad se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública en los términos de la Ley N°20.285 modificada por la ley N°21.210 y, además, por las normas contenidas en la Ley N°19.628, por lo que las peticiones de información que se le formulen sobre antecedentes del adjudicatario relativos a esta adquisición y/o sobre las personas que les prestan servicios y/o las personas cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolverá con sujeción a las normas contenidas en ambos textos legales.

11. CONTACTO

Para tales efectos, el contacto será Jorge Retamal Cruz , Administrativo de adquisiciones, Teléfono: 75-2 491647 e-mail: jretamal@apsmolina.cl